

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
KHU VỰC 14  
ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 65/2025/HS-ST  
Ngày 23/12/2025

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 14 – ĐẮK LẮK

**- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phạm Việt Triều.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trần Sáu và bà Đỗ Thị Hải.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Lê Nguyên Khánh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 – Đắk Lắk tham gia phiên tòa:** Ông Phan Đức Bình Nguyên – Kiểm sát viên.

Trong ngày 23 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Toà án nhân dân khu vực 14 – Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 66/2025/HSST ngày 01 tháng 12 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2025/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2025 đối với bị cáo:

**Phạm Gia B** – sinh ngày 17/9/2004 tại Phú Yên; Nơi thường trú: thôn M, xã X, thị xã S, tỉnh Phú Yên (nay là thôn M, xã X, tỉnh Đắk Lắk); Số CCCD: 054204006808; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm B1 – sinh năm 1972, bà Châu Thị T – sinh năm 1983; Vợ, con: chưa có; anh chị em ruột: không. Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

*Người bị hại:* Ông Nguyễn Văn T1 (chết), người đại diện hợp pháp:

1/ Ông Nguyễn Văn L – sinh năm 1975, địa chỉ: thôn D, xã X, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.

2/ Bà Nguyễn Thị T2 – sinh năm 1964, địa chỉ: thôn D, xã X, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

3/ Ông Nguyễn Văn M – sinh năm 1968, địa chỉ: thôn D, xã X, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

4/ Ông Nguyễn Văn L1 – sinh năm 1970, địa chỉ: thôn D, xã X, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

*Người làm chứng:*

1/ Ông Trần Văn M1 - sinh năm 1964, địa chỉ: thôn E, xã X, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

2/ Ông Nguyễn Như S – sinh năm 1988, địa chỉ: thôn E, xã X, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

3/ Ông Võ M2 – sinh năm 1966, địa chỉ: thôn E, xã X, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 05 giờ ngày 30/5/2025, Phạm Gia B (không có giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định) một mình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 78AC-074.24 (xe do Phạm Gia B đứng tên chủ sở hữu) đi từ phường Q, tỉnh Gia Lai về nhà tại thôn M, xã X, tỉnh Đắk Lắk. Đến khoảng 05 giờ 40 phút cùng ngày, B điều khiển xe mô tô 78AC-074.24 lưu hành theo hướng Bắc – Nam trên phần đường bên phải của đường bê tông liên thôn thuộc thôn E, xã X, tỉnh Đắk Lắk, lúc này có ông Nguyễn Văn T1 đang đi bộ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước. Do B buồn ngủ và thiếu chú ý quan sát nên điều khiển xe mô tô 78AC-074.24 tông trúng vào phía sau bên phải của ông T1 gây tai nạn, hậu quả làm ông T1 và B cùng té ngã xuống đường được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đ tỉnh Gia Lai, đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày thì ông T1 chết.

Tại Bản Kết luận giám định tử thi số 395/KLGĐTT-KTHS ngày 11/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh P (cũ) kết luận: Nguyên nhân chết của Nguyễn Văn T1 là do chấn thương vỡ sọ, giập vỡ mạch máu não – chết.

Kết quả xét nghiệm, giám định: Phạm Gia B, Nguyễn Văn T1 thời điểm xảy ra tai nạn trong cơ thể không có nồng độ cồn, ma túy.

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKS-KV14 ngày 24/11/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 – Đắk Lắk truy tố Phạm Gia B tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Đại diện hợp pháp bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng và đề nghị:

- Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Phạm Gia B phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Gia B từ 02 năm đến 02 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Không áp dụng hình phạt bổ sung.

- Về trách nhiệm dân sự: Đã xử lý xong, nên không xem xét.

- Về vật chứng vụ án: Đã xử lý xong, nên không xem xét.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa vắng mặt: đại diện hợp pháp bị hại, người làm chứng. Xét thấy, sự vắng mặt không trở ngại cho việc xét xử vụ án. Căn cứ Điều 292, Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[2] Về nội dung:

[2.1] Về tội danh: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, đại diện hợp pháp bị hại; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thẩm tra tại phiên tòa. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 05 giờ ngày 30/5/2025, tại đoạn đường bê tông liên thôn thuộc thôn E, xã X, tỉnh Đắk Lắk, Phạm Gia B (không có giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định) một mình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 78AC-074.24 lưu hành theo hướng Bắc – Nam trên phần đường bên phải, do B buồn ngủ và thiếu chú ý quan sát đã điều khiển xe mô tô tông trúng vào phía sau bên phải của ông Nguyễn Văn T1 đang đi bộ phía trước cùng chiều gây tai nạn, hậu quả làm ông T1 tử vong. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là có căn cứ pháp luật.

[2.2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến tính mạng của người khác. Bị cáo điều khiển xe mô tô tham gia giao thông đường bộ trong khi không có giấy phép lái xe theo quy định. Nên cần phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cao hơn mức đề nghị của Kiểm sát viên mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[2.3] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; ngay sau khi xảy ra tai nạn đã cố gắng cùng mọi người đưa bị hại đi cấp cứu, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, được đại diện hợp pháp bị hại xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt, bị cáo có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhằm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

[2.4] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp bị hại không yêu cầu gì thêm nên không xem xét.

[2.5] Về vật chứng vụ án: Đã xử lý xong nên không xem xét.

[3] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 135, Điều 136, Điều 292, Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Gia B phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Gia B **03 (ba) năm tù**, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

#### **Nơi nhận:**

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- VKSND cùng cấp;
- Phòng HSNV Công an tỉnh;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra;
- Cơ quan thi hành án hình sự;
- Cơ quan thi hành án dân sự;
- Công an cấp xã nơi cư trú bị cáo;
- Bị cáo, đương sự;
- Lưu hồ sơ, án văn.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Phạm Việt Triều**